

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4311/2536

นาย สม จิต ร์ หอม ขจร  
นาย สุภศักดิ์ ธนกาญจน์ จน สมบูรณ์

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296

ศาลชั้นต้นพิพากษาถึงที่สุดให้โจทก์และจำเลยแบ่งที่ดินพิพาทด้วยการประมูลราคากันเอง หากตกลงประมูลราคากันเองไม่ได้ให้ขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวแล้วเอาเงินมาแบ่งกันตามส่วน การตกลงประมูลราคากันเองได้นั้น หมายความว่าโจทก์และจำเลยประมูลราคาที่ดินกันแล้วผู้ประมูลได้ ได้ปฏิบัติตามที่ได้ประมูลได้นั้นจนเสร็จสิ้นหากผู้ประมูลได้ไม่ปฏิบัติตามที่ได้ประมูลได้นั้นจนเสร็จก็ต้องถือว่าเป็นกรณีที่โจทก์และจำเลยตกลงประมูลราคากันเองไม่ได้ดังนั้นเมื่อจำเลยซึ่งเป็นผู้ประมูลได้ไม่นำเงินมาชำระตามที่ประมูลได้โจทก์จึงต้องบังคับคดีโดยการนำที่ดินพิพาทออกขายทอดตลาดแล้วเอาเงินมาแบ่งกันตามส่วนต่อไป โจทก์ไม่มีสิทธินำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดินอื่นของจำเลยเพื่อบังคับคดีนี้แต่อย่างใด

---

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์และจำเลยแบ่งที่ดินเลขที่ 3237 ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยการประมูลราคากันเอง หากตกลงประมูลราคากันเองไม่ได้ ให้ขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวแล้วเอาเงินมาแบ่งกันตามส่วน คดีถึงที่สุดแล้ว ต่อมาโจทก์จำเลยประมูลที่ดินดังกล่าวกันเอง ผล

ปรากฏว่าจำเลยเป็นผู้ประมูล เป็นเงิน 6,359,500 บาทโดยโจทก์และจำเลยมีส่วนได้ ในที่ดินดังกล่าว 1 ส่วน และ 2 ส่วนตามลำดับ ปรากฏว่าจำเลยไม่นำเงินมาชำระเลย โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 3554, 3556, 3581 ตำบลเตา เหล้า(เต่าเล่า) อำเภอเสนากลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเลขที่ 17962 ตำบล แก้วฟ้า (เต่าเล่า) อำเภอบางซ้าย (เสนากลาง)จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของจำเลย เพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระส่วนได้ของโจทก์และค่าธรรมเนียมการขายที่ดินต่อไป จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยทรัพย์สินที่ยึดดังกล่าว เพราะโจทก์ไม่มี อำนาจนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดินของจำเลยเนื่องจากจำเลยมิใช่ลูกหนี้ตาม คำพิพากษาที่โจทก์จะบังคับเอาจากทรัพย์สินของจำเลยได้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของจำเลย ค่าคำร้องให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาถึงที่สุดให้โจทก์และจำเลยแบ่งที่ดิน โฉนดเลขที่ 3237 ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยการ ประมูลราคากันเอง หากตกลงประมูลราคากันเองไม่ได้ ให้ขายทอดตลาดที่ดินดัง กล่าวแล้วเอาเงินมาแบ่งกันตามส่วน การบังคับคดีนี้จึงต้องดำเนินการบังคับคดีให้ถูก ต้องตามขั้นตอนของคำพิพากษานั้น โดยต้องแบ่งที่ดินดังกล่าวด้วยการประมูลราคา กันเองระหว่างโจทก์กับจำเลยก่อน ต่อเมื่อตกลงประมูลราคากันเองไม่ได้แล้วจึง บังคับคดีด้วยการนำที่ดินดังกล่าวออกขายทอดตลาดเอาเงินมาแบ่งกันตามส่วนต่อไป การบังคับคดีในการแบ่งที่ดินดังกล่าวระหว่างโจทก์และจำเลยด้วยวิธีการตกลง

ประมูลราคากันเองได้นั้น หมายความว่าโจทก์และจำเลยประมูลราคาที่ดินกันแล้วผู้  
ประมูลได้ ได้ปฏิบัติตามที่ได้ประมูลได้นั้นจนเสร็จสิ้น ซึ่งเมื่อโจทก์และจำเลยได้แบ่ง  
ที่ดินดังกล่าวกันเช่นนี้ได้แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินการบังคับคดีด้วยวิธีการนำที่ดินดัง  
กล่าวออกขายทอดตลาดเอาเงินมาแบ่งกันตามส่วนอันเป็นขั้นตอนต่อไปของการ  
บังคับคดีอีกแต่หากโจทก์และจำเลยตกลงประมูลราคาที่ดินกันเอง แล้วผู้ประมูลได้  
ไม่ปฏิบัติตามที่ได้ประมูลได้นั้นจนเสร็จ ก็ต้องถือว่าเป็นกรณีที่โจทก์และจำเลยตกลง  
ประมูลราคากันเองไม่ได้ และต้องดำเนินการบังคับคดีนี้ด้วยวิธีการนำที่ดินดังกล่าว  
ออกขายทอดตลาดเอาเงินมาแบ่งกันตามส่วนต่อไป ดังนั้น เมื่อจำเลยเป็นผู้ประมูล  
ได้ในการประมูลราคากันเองระหว่างโจทก์และจำเลยไม่นำเงินมาชำระตามที่ประมูล  
ได้ โจทก์จึงต้องบังคับคดีนี้ด้วยการนำที่ดินโฉนดเลขที่ 3237 ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบาง  
ซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกขายทอดตลาดแล้วเอาเงินมาแบ่งกันตาม  
ส่วนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนั้นต่อไปโจทก์ไม่มีสิทธินำเจ้าพนักงานบังคับคดี  
ไปยึดที่ดินอื่นของจำเลยเพื่อบังคับคดีนี้แต่อย่างใด

พิพากษากลับ ให้ปล่อยที่ดินโฉนดเลขที่ 3554, 3556, 3581 ตำบลเตาเหล้า  
(เตาเล่า) อำเภอสรรคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่ดินโฉนดเลขที่ 17962  
ตำบลแก้วฟ้า (เตาเล่า) อำเภอบางซ้าย(สรรคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คืน  
จำเลย

(อัศววิทย์ สุมาวงศ์-ยงยุทธ ธารีสาร-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ